



PUTUSAN

No. 1569 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : ALFRETS STEVEN RUMAWAS;
Tempat Lahir : Lembean;
Umur/ tanggal lahir : 39 Tahun/6 Agustus 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Kolongan Tetempangan,
Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa
Utara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015;
5. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juli 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 541/2015/S.244.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 20 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 September 2015;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 542/2015/S.244.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 20 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 7 November 2015;

Hal. 1 dari 43 hal. Put. No. 1569 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ALFRETS STEVEN RUMAWAS, pada sekitar bulan Februari 2012 sampai dengan bulan September 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di depan Bank BRI Calaca dan Bank Sulut Kota Manado atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yaitu uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya Saksi Korban RUT WORANGIAN alias Ci DEYSI kenal dengan Terdakwa ALFRETS STEVEN RUMAWAS sejak tahun 2002 dimana ketika itu Terdakwa sering datang ke toko milik Saksi Korban di jalan Sisingamangaraja No.22 Kelurahan Calaca, Kecamatan Wenang, Kota Manado untuk menawarkan barang dagangan berupa Wafer Tanggo, Kemudian pada sekitar awal bulan Agustus 2012, Terdakwa ALFRETS STEVEN RUMAWAS membujuk kepada Saksi Korban RUT WORANGIAN untuk membangun usaha dibidang jasa angkutan container, dimana Saksi Korban bertindak sebagai penyedia fasilitas angkutan berupa mobil Trailer dan gandengan sedangkan Terdakwa menjadi pengelolanya dimana dari hasil usaha tersebut, Saksi Korban diiming-iming akan mendapatkan keuntungan usaha dan sebaliknya Terdakwa akan menerima jasa dari pengelolaannya juga;
- Bahwa karena Saksi Korban sudah percaya dan kenal dekat dengan Terdakwa, maka Saksi Korban akhirnya mengikuti bujukan/rayuan tersebut dengan membeli mobil Trailer dan gandengan yang hingga akhir tahun 2014, Saksi Korban telah membeli 4 (empat) unit mobil Trailer dan 11 (sebelas) unit gandengan dilakukan sebagai berikut:
- Bahwa sebelum pembelian mobil Trailer yang pertama, Saksi Korban ditawarkan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit gandengan milik adik Terdakwa yaitu Saksi JEANE RUMAWAS, SE dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimana Saksi Korban membelinya dengan cara mentransfer uang dari rekening BRI milik Saksi Korban ke

Hal. 2 dari 43 hal. Put. No. 1569 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



rekening BCA atas nama Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2012 dalam dua kali transfer masing-masing senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening BCA milik adik Terdakwa yaitu Saksi JEANE RUMAWAS, SE sebanyak 4 (empat) kali transfer masing-masing Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga nilai total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan hal tersebut Saksi Korban ketahui langsung dari adik Terdakwa namun harga jual sebenarnya adalah Rp92.500.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga beberapa hari kemudian Terdakwa datang menemui adiknya untuk meminta uang Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan kelebihan transfer tersebut;

- Bahwa ketika Saksi Korban melakukan transfer uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa tersebut, Terdakwa memarahi Saksi Korban dan mengatakan agar lain kali kalau mengirim uang jangan secara transfer melainkan secara tunai saja, maka sejak itu Saksi Korban selalu menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya untuk proses pembelian mobil Trailer dilakukan di Jakarta melalui adik dari Saksi Korban yaitu Saksi JACOB WORANGIAN dengan cara Saksi Korban melakukan penarikan uang tunai dari Bank kemudian menyerahkan langsung secara tunai kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada Saksi JACOB WORANGIAN untuk pembelian di Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembelian Mobil Trailer-I, DB 8988 QF pembelian tanggal 13 Maret 2012;

Asal uang adalah:

- Penarikan uang tabungan Britama pada Bank BRI oleh Saksi Korban tanggal 9 Februari 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Penarikan uang tabungan Britama pada Bank BRI oleh Saksi Korban tanggal 24 Februari 2012 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Uang tunai dari toko milik Saksi Korban sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa total uang tersebut sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Saksi Korban telah serahkan tunai kepada Terdakwa bertempat di depan Bank BRI Calaca Manado yang tanggal penyerahannya Saksi Korban tidak ingat lagi dan uang tersebut Terdakwa telah transfer ke rekening BCA milik Saksi JACOB WORANGIAN pada tanggal 28 Februari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Saksi Korban melakukan penarikan uang tabungan Simpedes Bank BRI tanggal 02 Maret 2012 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut Saksi Korban serahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa transfer langsung ke rekening HINO di Jakarta tanpa melalui rekening Saksi JACOB WORANGIAN;

2. Pembelian Mobil Trailer ke-II, DB 8983 QF, Pembelian dilakukan sekitar akhir bulan September atau awal bulan Oktober 2012;

Asal uang adalah:

- Tarik tunai BRI Britama oleh Saksi Korban tanggal 20 Juli 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu Saksi Korban langsung serahkan kepada Terdakwa bertempat di depan Bank BRI Calaca Manado dan Terdakwa transfer ke rekening BCA atas nama Saksi JACOB WORANGIAN tanggal 23 Juli 2012 namun hanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tarik tunai BRI Britama oleh Saksi Korban tanggal 24 Juli 2012 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu Saksi Korban langsung serahkan pada Terdakwa bertempat di depan Bank BRI Calaca Manado selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening BCA atas nama Saksi JACOB WORANGIAN tanggal 24 Juli 2012 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Tarik tunai BRI Britama oleh Saksi Korban tanggal 31 Agustus 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu diserahkan langsung oleh Saksi Korban pada Terdakwa bertempat di depan Bank BRI Calaca Manado kemudian Terdakwa transfer ke rekening BCA atas nama Saksi JACOB WORANGIAN tanggal 4 September 2012 namun hanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tarik tunai BRI Britama oleh Saksi Korban tanggal 17 September 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu diserahkan langsung oleh Saksi Korban pada Terdakwa bertempat di depan Bank BRI Calaca Manado kemudian Terdakwa transfer ke rekening BCA atas nama Saksi JACOB WORANGIAN tanggal 24 September 2012 hanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Tanggal 28 September 2012, Saksi Korban menyuruh Terdakwa mengirimkan uang hasil usaha sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Saksi JACOB WORANGIAN;

Hal. 4 dari 43 hal. Put. No. 1569 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pembelian Mobil Trailer ke-III, DB 8588 QF, dilakukan pada sekitar bulan Juni 2013;

Asal uang adalah:

Uang tersebut berasal dari pinjaman Saksi Korban kepada adik iparnya yakni Saksi HARYANTO GUNALAM sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan uang tersebut di transfer langsung oleh adik ipar dari Saksi Korban melalui Bank Sulut ke rekening BCA atas nama Saksi JACOB WORANGIAN pada tanggal 3 Juni 2013;

4. Mobil Trailer ke-IV, DB 8188 FK, pembelian dilakukan melalui dealer HINO Cabang Manado sekitar bulan Maret 2014, dengan fasilitas pembiayaan dari BCA Finance dealer HINO Cabang Manado secara kredit dengan pembayaran uang muka sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan dari total jumlah uang muka tersebut, Saksi Korban telah menambahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa;

- Bahwa untuk 3 (tiga) unit mobil Trailer yang dibeli melalui adik dari Saksi Korban yakni Saksi YACOB WORANGIAN masing-masing dikirimkan kepada Saksi Korban yaitu Mobil I dikirim sekitar bulan Maret 2012 dan Mobil Trailer ke II dikirim sekitar bulan September atau sekitar Oktober 2012 serta Mobil Trailer ke-III sekitar bulan Juni 2013;
- Bahwa untuk pembelian 11 (sebelas) unit gandengan, Saksi Korban telah mengeluarkan uang miliknya dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembelian I adalah 1 (satu) unit gandengan ukuran 40 feet yang Saksi Korban beli dari adik Terdakwa yaitu Saksi JEANE RUMAWAS sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 9 Februari 2012 sebagaimana yang dijelaskan diatas;
 - Pembelian ke-II adalah 1 (satu) unit gandengan ukuran 40 feet yang dibuat/dirakit di Bitung pada tahun 2012;
 - Pembelian ke-III adalah 1 (satu) unit gandengan ukuran 20 feet, yang Saksi Korban beli dari GUNAWAN dengan harga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran Saksi Korban serahkan uang tunai kepada Terdakwa kemudian atas petunjuk dari adik Saksi Korban yakni Saksi JACOB WORANGIAN agar uang pembayaran tersebut dilakukan melalui transfer ke rekening atas nama ALBERT LEGOH (anak buah dari GUNAWAN);
 - Pembelian ke-IV, berupa 2 (dua) unit gandengan ukuran 40 feet 1 (satu) unit dan 20 feet 1 (satu) unit dan uang pembayaran tersebut Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tarik tunai pada Bank BNI tanggal 26 Juli 2012 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan tarik tunai pada Bank BRI tanggal 25 September 2012 sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), jadi total uang yang Saksi Korban tarik adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun yang Saksi Korban serahkan tunai kepada Terdakwa sebesar Rp213.435.000,00 (dua ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa transfer ke rekening BCA atas nama Saksi JACOB WORANGIAN pada tanggal 09 Oktober 2012 sebesar Rp213.435.000,00 (dua ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Pembelian ke-V berupa 2 (dua) unit gandengan ukuran masing-masing 40 feet, dan uang pembayaran tersebut Saksi Korban transfer dari rekening BNI ke rekening BCA atas nama JACOB WORANGIAN sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Mei 2013;
- Pembelian ke-VI berupa 1 (satu) unit gandengan dengan ukuran 20 feet dan 1 (satu) unit gandengan ukuran 40 feet pada sekitar bulan Desember 2013, asal uang pembayaran dari hasil usaha yang dikirim oleh Terdakwa ke rekening Mandiri atas nama Saksi JACOB WORANGIAN pada tanggal 28 November 2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah dan tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp94.300.000,00 (sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Pembelian ke-VII, berupa 2 (dua) unit gandengan ukuran 20 feet, 2 (dua) unit gandengan tersebut dibeli dari Surabaya pada sekitar bulan Agustus 2014, uang tersebut dikirim oleh Terdakwa ke rekening di Surabaya;
- Bahwa semua pengelolaan keuangan sebagai pembayaran jasa angkutan, Saksi Korban percayakan kepada Terdakwa selanjutnya dengan berjalannya waktu mengakibatkan hubungan antara Terdakwa dan Saksi Korban tidak lagi sebatas rekan bisnis namun telah terjalin hubungan special;
- Bahwa pembelian Mobil Trailer maupun Gandengan sebagaimana tersebut diatas Saksi Korban tidak mengirim langsung uang kepada adik dari Saksi Korban yakni JACOB WORANGIAN melainkan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa karena hal itu atas permintaan dari Terdakwa dengan alasan agar Terdakwa selaku pengelola mengetahui semua biaya yang keluar baik modal dan gandengan maupun untuk pengeluaran dan pemasukan hasil usaha namun hal itu hanyalah akal-akalan dari Terdakwa

Hal. 6 dari 43 hal. Put. No. 1569 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar supaya memberikan kesan bahwa uang untuk pembelian Mobil Trailer maupun Gandengan sebagaimana tersebut diatas berasal dari uang milik Terdakwa yang di transfer melalui rekeningnya;

- Bahwa dalam pembelian 3 (tiga) unit Mobil Trailer tersebut diatas dilakukan menggunakan nama PT. Sarijasa Transutama (sesuai faktur pembelian) yang merupakan tempat kerja dari adik saksi, hal ini dilakukan supaya mendapatkan potongan harga/lebih murah;
- Bahwa adik dari Saksi Korban yakni Saksi JACOB WORANGIAN sebelumnya sama sekali tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan bisnis apapun dan Saksi JACOB WORANGIAN hanya kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa memperkenalkan diri sebagai anak buah/orang suruhan dari Saksi Korban pada setiap kali akan melakukan transfer uang atas permintaan Saksi Korban ke rekening Saksi JACOB WORANGIAN pada Bank BCA dan setiap kali Terdakwa akan mengirimkan uang, terlebih dahulu Saksi Korban memberitahukan kepada adiknya yakni Saksi JACOB WORANGIAN;
- Bahwa sejak dilakukan pembelian hingga keluarnya BPKB, ketiga mobil Trailer tersebut menggunakan nama pemilik PT.Sarijasa Transutama akan tetapi setelah sekitar setahun masa pemakaian masing-masing kendaraan tersebut Terdakwa memintakan agar Saksi Korban melakukan balik nama kepemilikan 3 (tiga) mobil Trailer tersebut dengan menggunakan nama Terdakwa sebagai pemilik dan memindahkan berkasnya dari Polda Metro Jaya ke Polda Sulut dengan berbagai alasan yakni supaya operasionalnya lebih mudah dan hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak diketahui oleh suami dari Saksi korban, maka Saksi Korban saat itu menyetujui permintaan Terdakwa kemudian Saksi Korban meminta adiknya yakni Saksi JACOB WORANGIAN untuk mengurus proses balik nama dan mutasi ke Polda Sulut dan saat ini BPKB tiga unit mobil Trailer tersebut sudah atas nama Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan September 2014, Saksi Korban meminta uang hasil pengelolaan jasa angkutan tersebut kepada Terdakwa namun malahan Terdakwa mengatakan bahwa 4 (empat) unit mobil Trailer serta 11 (sebelas) unit gandengan tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Korban tidak ada hak apa-apa lagi atas mobil dan uang hasil usaha yang selama ini disimpan dalam rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengklaim bahwa 4 (empat) unit mobil Trailer dan 11 (sebelas) unit gandengan tersebut adalah milik Terdakwa karena BPKB telah menggunakan nama Terdakwa dan Saksi Korban telah

Hal. 7 dari 43 hal. Put. No. 1569 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Saksi Korban tidak lagi memiliki hak atas mobil dan uang hasil usaha tertanggal 24 September 2014 yang dibuat oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban menandatangani surat pernyataan yang dibuat Terdakwa tersebut karena ketika itu Saksi Korban merasa diancam/dipaksa karena Terdakwa memperlihatkan foto Saksi yang dalam keadaan telanjang yang disimpan dalam Laptop milik Terdakwa dimana jika Saksi Korban tidak menandatangani surat dimaksud maka Terdakwa akan menyebarkan foto tersebut dan juga ternyata foto-foto dari Saksi Korban tersebut telah diperlihatkan kepada beberapa orang sopir yaitu Saksi YAN ADIPATI, Saksi DEKI HERMAN HENDRIK PINATITJ dan langganan muatan atas nama BAHARUDIN MINGGU;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban RUT WORANGIAN alias CI DEYSI mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ALFRETS STEVEN RUMAWAS, pada sekitar bulan Februari 2012 sampai dengan bulan September 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2014, bertempat di depan Bank BRI Calaca dan Bank Sulut Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya Saksi Korban RUT WORANGIAN alias Ci DEYSI kenal dengan Terdakwa ALFRETS STEVEN RUMAWAS sejak tahun 2002 dimana ketika itu Terdakwa sering datang ke toko milik Saksi Korban di jalan Sisingamangaraja No.22 Kelurahan Calaca Kecamatan Wenang Kota Manado untuk menawarkan barang dagangan berupa Wafer Tanggo, Kemudian pada sekitar awal bulan Agustus 2012, Terdakwa ALFRETS STEVEN RUMAWAS mengajak Saksi Korban RUT WORANGIAN untuk membangun usaha dibidang jasa angkutan container, dimana Saksi Korban

Hal. 8 dari 43 hal. Put. No. 1569 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai penyedia fasilitas angkutan berupa mobil Trailer dan gandengan sedangkan Terdakwa menjadi pengelolanya dimana dari hasil usaha tersebut, Saksi Korban akan mendapatkan keuntungan usaha dan sebaliknya Terdakwa akan menerima jasa dari pengelolaannya juga;

- Bahwa atas ajakan Terdakwa, maka Saksi Korban akhirnya mau membeli mobil Trailer dan gandengan yang hingga akhir tahun 2014, Saksi Korban telah membeli 4 (empat) unit mobil Trailer dan 11 (sebelas) unit gandengan yaitu:

Bahwa sebelum pembelian mobil Trailer yang pertama, Saksi Korban ditawarkan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit gandengan milik adik Terdakwa yaitu Saksi JEANE RUMAWAS, SE dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimana Saksi Korban membelinya dengan cara mentransfer uang dari rekening BRI milik Saksi Korban ke rekening BCA atas nama Terdakwa pada tanggal 09 Februari 2012 dalam dua kali transfer masing-masing senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening BCA milik adik Terdakwa yaitu Saksi JEANE RUMAWAS, SE sebanyak 4 (empat) kali transfer masing-masing Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga nilai total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan hal tersebut Saksi Korban ketahui langsung dari adik Terdakwa namun harga jual sebenarnya adalah Rp92.500.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga beberapa hari kemudian Terdakwa datang menemui adiknya untuk meminta uang Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan kelebihan transfer tersebut;

Bahwa ketika Saksi Korban melakukan transfer uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa tersebut, Terdakwa memarahi Saksi Korban dan mengatakan agar lain kali kalau mengirim uang jangan secara transfer melainkan secara tunai saja, maka sejak itu Saksi Korban selalu menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa;

Bahwa selanjutnya untuk proses pembelian mobil Trailer dilakukan di Jakarta melalui adik dari Saksi Korban yaitu Saksi JACOB WORANGIAN dengan cara Saksi Korban melakukan penarikan uang tunai dari Bank kemudian menyerahkan langsung secara tunai kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada Saksi JACOB WORANGIAN untuk pembelian di Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembelian Mobil Trailer-I, DB 8988 QF pembelian tanggal 13 Maret 2012;
Asal uang adalah:

Hal. 9 dari 43 hal. Put. No. 1569 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penarikan uang tabungan Britama pada Bank BRI oleh Saksi Korban tanggal 9 Februari 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Penarikan uang tabungan Britama pada Bank BRI oleh Saksi Korban tanggal 24 Februari 2012 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Uang tunai dari toko milik Saksi Korban sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa total uang tersebut sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Saksi Korban telah serahkan tunai kepada Terdakwa bertempat di depan Bank BRI Calaca Manado yang tanggal penyerahannya Saksi Korban tidak ingat lagi dan uang tersebut Terdakwa telah transfer ke rekening BCA milik Saksi JACOB WORANGIAN pada tanggal 28 Februari 2012;

Bahwa selanjutnya Saksi Korban melakukan penarikan uang tabungan Simpedes Bank BRI tanggal 02 Maret 2012 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut Saksi Korban serahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa transfer langsung ke rekening HINO di Jakarta tanpa melalui rekening Saksi JACOB WORANGIAN;

2. Pembelian Mobil Trailer ke-II, DB 8983 QF, Pembelian dilakukan sekitar akhir bulan September atau awal bulan Oktober 2012;

Asal uang adalah:

- Tarik tunai BRI Britama oleh Saksi Korban tanggal 20 Juli 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu Saksi Korban langsung serahkan kepada Terdakwa bertempat di depan Bank BRI Calaca Manado dan Terdakwa transfer ke rekening BCA atas nama Saksi JACOB WORANGIAN tanggal 23 Juli 2012 namun hanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tarik tunai BRI Britama oleh Saksi Korban tanggal 24 Juli 2012 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu Saksi Korban langsung serahkan pada Terdakwa bertempat di depan Bank BRI Calaca Manado selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening BCA atas nama Saksi JACOB WORANGIAN tanggal 24 Juli 2012 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Tarik tunai BRI Britama oleh Saksi Korban tanggal 31 Agustus 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu diserahkan langsung oleh Saksi Korban pada Terdakwa bertempat di depan

Hal. 10 dari 43 hal. Put. No. 1569 K/PID/2015



Bank BRI Calaca Manado kemudian Terdakwa transfer ke rekening BCA atas nama Saksi JACOB WORANGIAN tanggal 4 September 2012 namun hanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Tarik tunai BRI Britama oleh Saksi Korban tanggal 17 September 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu diserahkan langsung oleh Saksi Korban pada Terdakwa bertempat di depan Bank BRI Calaca Manado kemudian Terdakwa transfer ke rekening BCA atas nama Saksi JACOB WORANGIAN tanggal 24 September 2012 hanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 28 September 2012, Saksi Korban menyuruh Terdakwa mengirimkan uang hasil usaha sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Saksi JACOB WORANGIAN;

3. Pembelian Mobil Trailer ke-III, DB 8588 QF, dilakukan pada sekitar bulan Juni 2013;

Asal uang adalah:

- Uang tersebut berasal dari pinjaman Saksi Korban kepada adik iparnya yakni Saksi HARYANTO GUNALAM sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dan uang tersebut di transfer langsung oleh adik ipar dari Saksi Korban melalui Bank Sulut ke rekening BCA atas nama Saksi JACOB WORANGIAN pada tanggal 3 Juni 2013;

4. Mobil Trailer ke-IV, DB 8188 FK, pembelian dilakukan melalui dealer HINO Cabang Manado sekitar bulan Maret 2014, dengan fasilitas pembiayaan dari BCA Finance dealer HINO Cabang Manado secara kredit dengan pembayaran uang muka sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan dari total jumlah uang muka tersebut, Saksi Korban telah menambahkan uang sebesar Rp25.000.000,00 dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa;

- Bahwa untuk 3 (tiga) unit mobil Trailer yang dibeli melalui adik dari Saksi Korban yakni Saksi YACOB WORANGIAN masing-masing dikirimkan kepada Saksi Korban yaitu Mobil I dikirim sekitar bulan Maret 2012 dan Mobil Trailer ke II dikirim sekitar bulan September atau sekitar Oktober 2012 serta Mobil Trailer ke-III sekitar bulan Juni 2013;
- Bahwa untuk pembelian 11 (sebelas) unit gandengan, Saksi Korban telah mengeluarkan uang miliknya dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian I adalah 1 (satu) unit gandengan ukuran 40 feet yang Saksi Korban beli dari adik Terdakwa yaitu Saksi JEANE RUMAWAS sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 9 Februari 2012 sebagaimana yang dijelaskan diatas;
- Pembelian ke-II adalah 1 (satu) unit gandengan ukuran 40 feet yang dibuat/dirakit di Bitung pada tahun 2012;
- Pembelian ke-III adalah 1 (satu) unit gandengan ukuran 20 feet, yang Saksi Korban beli dari GUNAWAN dengan harga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran Saksi Korban serahkan uang tunai kepada Terdakwa kemudian atas petunjuk dari adik Saksi Korban yakni Saksi JACOB WORANGIAN agar uang pembayaran tersebut dilakukan melalui transfer ke rekening atas nama ALBERT LEGOH (anak buah dari GUNAWAN);
- Pembelian ke-IV, berupa 2 (dua) unit gandengan ukuran 40 feet 1 (satu) unit dan 20 feet 1 (satu) unit dan uang pembayaran tersebut Saksi Korban tarik tunai pada Bank BNI tanggal 26 Juli 2012 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan tarik tunai pada Bank BRI tanggal 25 September 2012 sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), jadi total uang yang Saksi Korban tarik adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun yang Saksi Korban serahkan tunai kepada Terdakwa sebesar Rp213.435.000,00 (dua ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa transfer ke rekening BCA atas nama Saksi JACOB WORANGIAN pada tanggal 9 Oktober 2012 sebesar Rp213.435.000,00 (dua ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Pembelian ke-V berupa 2 (dua) unit gandengan ukuran masing-masing 40 feet, dan uang pembayaran tersebut Saksi Korban transfer dari rekening BNI ke rekening BCA atas nama JACOB WORANGIAN sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Mei 2013;
- Pembelian ke-VI berupa 1 (satu) unit gandengan dengan ukuran 20 feet dan 1 (satu) unit gandengan ukuran 40 feet pada sekitar bulan Desember 2013, asal uang pembayaran dari hasil usaha yang dikirim oleh Terdakwa ke rekening Mandiri atas nama Saksi JACOB WORANGIAN pada tanggal 28 November 2013 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah dan tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp94.300.000,00 (Sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Hal. 12 dari 43 hal. Put. No. 1569 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian ke-VII, berupa 2 (dua) unit gandengan ukuran 20 feet, 2 (dua) unit gandengan tersebut dibeli dari Surabaya pada sekitar bulan Agustus 2014, uang tersebut dikirim oleh Terdakwa ke rekening di Surabaya;
- Bahwa semua pengelolaan keuangan sebagai pembayaran jasa angkutan, Saksi Korban percayakan kepada Terdakwa selanjutnya dengan berjalannya waktu mengakibatkan hubungan antara Terdakwa dan Saksi Korban tidak lagi sebatas rekan bisnis namun telah terjalin hubungan special;
- Bahwa pembelian Mobil Trailer maupun Gandengan sebagaimana tersebut diatas Saksi Korban tidak mengirim langsung uang kepada adik dari Saksi Korban yakni JACOB WORANGIAN melainkan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa karena hal itu atas permintaan dari Terdakwa dengan alasan agar Terdakwa selaku pengelola mengetahui semua biaya yang keluar baik modal dan gandengan maupun untuk pengeluaran dan pemasukan hasil usaha namun hal itu hanyalah akal-akalan dari Terdakwa agar supaya memberikan kesan bahwa uang untuk pembelian Mobil Trailer maupun Gandengan sebagaimana tersebut diatas berasal dari uang milik Terdakwa yang di transfer melalui rekeningnya;
- Bahwa dalam pembelian 3 (tiga) unit Mobil Trailer tersebut diatas dilakukan menggunakan nama PT.Sarijasa Transutama (sesuai faktur pembelian) yang merupakan tempat kerja dari adik saksi, hal ini dilakukan supaya mendapatkan potongan harga/lebih murah;
- Bahwa adik dari Saksi Korban yakni Saksi JACOB WORANGIAN sebelumnya sama sekali tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan bisnis apapun dan Saksi JACOB WORANGIAN hanya kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa memperkenalkan diri sebagai anak buah/orang suruhan dari Saksi Korban pada setiap kali akan melakukan transfer uang atas permintaan Saksi Korban ke rekening Saksi JACOB WORANGIAN pada Bank BCA dan setiap kali Terdakwa akan mengirimkan uang, terlebih dahulu Saksi Korban memberitahukan kepada adiknya yakni Saksi JACOB WORANGIAN;
- Bahwa sejak dilakukan pembelian hingga keluarnya BPKB, ketiga mobil Trailer tersebut menggunakan nama pemilik PT. Sarijasa Transutama akan tetapi setelah sekitar setahun masa pemakaian masing-masing kendaraan tersebut Terdakwa memintakan agar Saksi Korban melakukan balik nama kepemilikan 3 (tiga) mobil Trailer tersebut dengan menggunakan nama Terdakwa sebagai pemilik dan memindahkan berkasnya dari Polda Metro Jaya ke Polda Sulut dengan berbagai alasan yakni supaya operasionalnya

Hal. 13 dari 43 hal. Put. No. 1569 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih mudah, maka Saksi Korban saat itu menyetujui permintaan Terdakwa kemudian Saksi Korban meminta adiknya yakni Saksi JACOB WORANGIAN untuk mengurus proses balik nama dan mutasi ke Polda Sulut dan saat ini BPKB tiga unit mobil Trailer tersebut sudah atas nama Terdakwa;

- Bahwa sekitar bulan September 2014, Saksi Korban meminta uang hasil pengelolaan jasa angkutan tersebut kepada Terdakwa namun malahan Terdakwa mengatakan bahwa 4 (empat) unit mobil Trailer serta 11 (sebelas) unit gandengan tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Korban tidak ada hak apa-apa lagi atas mobil dan uang hasil usaha yang selama ini disimpan dalam rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengklaim bahwa 4 (empat) unit mobil Trailer dan 11 (sebelas) unit gandengan tersebut adalah milik Terdakwa karena BPKB telah menggunakan nama Terdakwa dan Saksi Korban telah menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Saksi Korban tidak lagi memiliki hak atas mobil dan uang hasil usaha tertanggal 24 September 2014 yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban RUT WORANGIAN alias CI DEYSI mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

atau

KETIGA:

Bahwa Terdakwa ALFRETS STEVEN RUMAWAS, pada tanggal 24 September 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Bank BRI Calaca Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak memaksa orang dengan ancaman akan menista dengan lisan atau menista dengan tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia supaya orang itu memberikan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Awalnya Saksi Korban RUT WORANGIAN alias Ci DEYSI kenal dengan Terdakwa ALFRETS STEVEN RUMAWAS sejak tahun 2002 dimana ketika



itu Terdakwa sering datang ke toko milik Saksi Korban di Jalan Sisingamangaraja No.22 Kelurahan Calaca, Kecamatan Wenang, Kota Manado untuk menawarkan barang dagangan berupa Wafer Tanggo, Kemudian pada sekitar awal bulan Agustus 2012, Terdakwa ALFRETS STEVEN RUMAWAS mengajak Saksi Korban RUT WORANGIAN untuk membangun usaha dibidang jasa angkutan container, dimana Saksi Korban bertindak sebagai penyedia fasilitas angkutan berupa mobil Trailer dan gandengan sedangkan Terdakwa menjadi pengelolanya dimana dari hasil usaha tersebut, Saksi Korban diiming-iming akan mendapatkan keuntungan usaha dan sebaliknya Terdakwa akan menerima jasa dari pengelolaannya juga;

- Bahwa karena Saksi Korban sudah percaya dan kenal dekat dengan Terdakwa, maka Saksi Korban akhirnya mau bekerja sama dengan Terdakwa untuk membeli mobil Trailer dan gandengan yang hingga akhir tahun 2014, Saksi Korban telah membeli 4 (empat) unit mobil Trailer dan 11 (sebelas) unit gandengan, yaitu:
- Bahwa sebelum pembelian mobil Trailer yang pertama, Saksi Korban ditawarkan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit gandengan milik adik Terdakwa yaitu Saksi JEANE RUMAWAS, SE dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimana Saksi Korban membelinya dengan cara mentransfer uang dari rekening BRI milik Saksi Korban ke rekening BCA atas nama Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2012 dalam dua kali transfer masing-masing senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening BCA milik adik Terdakwa yaitu Saksi JEANE RUMAWAS, SE sebanyak 4 (empat) kali transfer masing-masing Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga nilai total Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan hal tersebut Saksi Korban ketahui langsung dari adik Terdakwa namun harga jual sebenarnya adalah Rp92.500.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga beberapa hari kemudian Terdakwa datang menemui adiknya untuk meminta uang Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan kelebihan transfer tersebut;
- Bahwa ketika Saksi Korban melakukan transfer uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening milik Terdakwa tersebut, Terdakwa memarahi Saksi Korban dan mengatakan agar lain kali kalau mengirim uang jangan secara transfer melainkan secara tunai saja, maka sejak itu Saksi Korban selalu menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk proses pembelian mobil Trailer dilakukan di Jakarta melalui adik dari Saksi Korban yaitu Saksi JACOB WORANGIAN dengan cara Saksi Korban melakukan penarikan uang tunai dari Bank kemudian menyerahkan langsung secara tunai kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada Saksi JACOB WORANGIAN untuk pembelian di Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembelian Mobil Trailer-I, DB 8988 QF pembelian tanggal 13 Maret 2012;

Asal uang adalah:

- Penarikan uang tabungan Britama pada Bank BRI oleh Saksi Korban tanggal 9 Februari 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Penarikan uang tabungan Britama pada Bank BRI oleh Saksi Korban tanggal 24 Februari 2012 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Uang tunai dari toko milik Saksi Korban sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa total uang tersebut sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Saksi Korban telah serahkan tunai kepada Terdakwa bertempat di depan Bank BRI Calaca Manado yang tanggal penyerahannya Saksi Korban tidak ingat lagi dan uang tersebut Terdakwa telah transfer ke rekening BCA milik Saksi JACOB WORANGIAN pada tanggal 28 Februari 2012;

Bahwa selanjutnya Saksi Korban melakukan penarikan uang tabungan Simpedes Bank BRI tanggal 2 Maret 2012 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut Saksi Korban serahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa transfer langsung ke rekening HINO di Jakarta tanpa melalui rekening Saksi JACOB WORANGIAN;

2. Pembelian Mobil Trailer ke-II, DB 8983 QF, Pembelian dilakukan sekitar akhir bulan September atau awal bulan Oktober 2012;

Asal uang adalah:

- Tarik tunai BRI Britama oleh Saksi Korban tanggal 20 Juli 2012 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) lalu Saksi Korban langsung serahkan kepada Terdakwa bertempat di depan Bank BRI Calaca Manado dan Terdakwa transfer ke rekening BCA atas nama Saksi JACOB WORANGIAN tanggal 23 Juli 2012 namun hanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 16 dari 43 hal. Put. No. 1569 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tarik tunai BRI Britama oleh Saksi Korban tanggal 24 Juli 2012 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) lalu Saksi Korban langsung serahkan pada Terdakwa bertempat di depan Bank BRI Calaca Manado selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening BCA atas nama Saksi JACOB WORANGIAN tanggal 24 Juli 2012 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Tarik tunai BRI Britama oleh Saksi Korban tanggal 31 Agustus 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu diserahkan langsung oleh Saksi Korban pada Terdakwa bertempat di depan Bank BRI Calaca Manado kemudian Terdakwa transfer ke rekening BCA an. Saksi JACOB WORANGIAN tanggal 4 September 2012 namun hanya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tarik tunai BRI Britama oleh Saksi Korban tanggal 17 September 2012 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu diserahkan langsung oleh Saksi Korban pada Terdakwa bertempat di depan Bank BRI Calaca Manado kemudian Terdakwa transfer ke rekening BCA atas nama Saksi JACOB WORANGIAN tanggal 24 September 2012 hanya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tanggal 28 September 2012, Saksi Korban menyuruh Terdakwa mengirimkan uang hasil usaha sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Saksi JACOB WORANGIAN;

3. Pembelian Mobil Trailer ke-III, DB 8588 QF, dilakukan pada sekitar bulan Juni 2013;

Asal uang adalah:

- Uang tersebut berasal dari pinjaman Saksi Korban kepada adik iparnya yakni Saksi HARYANTO GUNALAM sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan uang tersebut di transfer langsung oleh adik ipar dari Saksi Korban melalui Bank Sulut ke rekening BCA atas nama Saksi JACOB WORANGIAN pada tanggal 3 Juni 2013;
4. Mobil Trailer ke-IV, DB 8188 FK, pembelian dilakukan melalui dealer HINO Cabang Manado sekitar bulan Maret 2014, dengan fasilitas pembiayaan dari BCA Finance dealer HINO Cabang Manado secara kredit dengan pembayaran uang muka sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan dari total jumlah uang muka tersebut, Saksi Korban telah menambahkan uang sebesar

Hal. 17 dari 43 hal. Put. No. 1569 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp25.000.000,00 dengan cara transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa;

- Bahwa untuk 3 (tiga) unit mobil Trailer yang dibeli melalui adik dari Saksi Korban yakni Saksi YACOB WORANGIAN masing-masing dikirimkan kepada Saksi Korban yaitu Mobil I dikirim sekitar bulan Maret 2012 dan Mobil Trailer ke II dikirim sekitar bulan September atau sekitar Oktober 2012 serta Mobil Trailer ke-III sekitar bulan Juni 2013;
- Bahwa untuk pembelian 11 (sebelas) unit gandengan, Saksi Korban telah mengeluarkan uang miliknya dengan rincian sebagai berikut:
 - Pembelian I adalah 1 (satu) unit gandengan ukuran 40 feet yang Saksi Korban beli dari adik Terdakwa yaitu Saksi JEANE RUMAWAS sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 9 Februari 2012 sebagaimana yang dijelaskan diatas;
 - Pembelian ke-II adalah 1 (satu) unit gandengan ukuran 40 feet yang dibuat/dirakit di Bitung pada tahun 2012;
 - Pembelian ke-III adalah 1 (satu) unit gandengan ukuran 20 feet, yang Saksi Korban beli dari GUNAWAN dengan harga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran Saksi Korban serahkan uang tunai kepada Terdakwa kemudian atas petunjuk dari adik Saksi Korban yakni Saksi JACOB WORANGIAN agar uang pembayaran tersebut dilakukan melalui transfer ke rekening atas nama ALBERT LEGOH (anak buah dari GUNAWAN);
 - Pembelian ke-IV, berupa 2 (dua) unit gandengan ukuran 40 feet 1 (satu) unit dan 20 feet 1 (satu) unit dan uang pembayaran tersebut Saksi Korban tarik tunai pada Bank BNI tanggal 26 Juli 2012 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan tarik tunai pada Bank BRI tanggal 25 September 2012 sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), jadi total uang yang Saksi Korban tarik adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun yang Saksi Korban serahkan tunai kepada Terdakwa sebesar Rp213.435.000,00 (dua ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa transfer ke rekening BCA atas nama Saksi JACOB WORANGIAN pada tanggal 09 Oktober 2012 sebesar Rp213.435.000,00 (dua ratus tiga belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Pembelian ke-V berupa 2 (dua) unit gandengan ukuran masing-masing 40 feet, dan uang pembayaran tersebut Saksi Korban transfer dari rekening BNI ke rekening BCA atas nama JACOB WORANGIAN sebesar

Hal. 18 dari 43 hal. Put. No. 1569 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 25 Mei 2013;

- Pembelian ke-VI berupa 1 (satu) unit gandengan dengan ukuran 20 feet dan 1 (satu) unit gandengan ukuran 40 feet pada sekitar bulan Desember 2013, asal uang pembayaran dari hasil usaha yang dikirim oleh Terdakwa ke rekening Mandiri atas nama Saksi JACOB WORANGIAN pada tanggal 28 November 2013 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah dan tanggal 23 Desember 2013 sebesar Rp94.300.000,00 (Sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);
- Pembelian ke-VII, berupa 2 (dua) unit gandengan ukuran 20 feet, 2 (dua) unit gandengan tersebut dibeli dari Surabaya pada sekitar bulan Agustus 2014, uang tersebut dikirim oleh Terdakwa ke rekening di Surabaya;
- Bahwa semua pengelolaan keuangan sebagai pembayaran jasa angkutan, Korban percayakan kepada Terdakwa selanjutnya dengan berjalannya waktu mengakibatkan hubungan antara Terdakwa dan Saksi Korban tidak lagi sebatas rekan bisnis namun telah terjalin hubungan special;
- Bahwa pembelian Mobil Trailer maupun Gandengan sebagaimana tersebut diatas Saksi Korban tidak mengirim langsung uang kepada adik dari Saksi Korban yakni JACOB WORANGIAN melainkan menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa karena hal itu atas permintaan dari Terdakwa dengan alasan agar Terdakwa selaku pengelola mengetahui semua biaya yang keluar baik modal dan gandengan maupun untuk pengeluaran dan pemasukan hasil usaha namun hal itu hanyalah akal-akalan dari Terdakwa agar supaya memberikan kesan bahwa uang untuk pembelian Mobil Trailer maupun Gandengan sebagaimana tersebut diatas berasal dari uang milik Terdakwa yang di transfer melalui rekeningnya;
- Bahwa dalam pembelian 3 (tiga) unit Mobil Trailer tersebut diatas dilakukan menggunakan nama PT. Sarijasa Transutama (sesuai faktur pembelian) yang merupakan tempat kerja dari adik saksi, hal ini dilakukan supaya mendapatkan potongan harga/lebih murah;
- Bahwa adik dari Saksi Korban yakni Saksi JACOB WORANGIAN sebelumnya sama sekali tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan bisnis apapun dan Saksi JACOB WORANGIAN hanya kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa memperkenalkan diri sebagai anak buah/orang suruhan dari Saksi Korban pada setiap kali akan melakukan transfer uang atas permintaan Saksi Korban ke rekening Saksi JACOB WORANGIAN pada Bank BCA dan setiap kali Terdakwa akan mengirimkan

Hal. 19 dari 43 hal. Put. No. 1569 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, terlebih dahulu Saksi Korban memberitahukan kepada adiknya yakni Saksi JACOB WORANGIAN;

- Bahwa sejak dilakukan pembelian hingga keluarnya BPKB, ketiga mobil Trailer tersebut menggunakan nama pemilik PT. Sarijasa Transutama akan tetapi setelah sekitar setahun masa pemakaian masing-masing kendaraan tersebut Terdakwa memintakan agar Saksi Korban melakukan balik nama kepemilikan 3 (tiga) mobil Trailer tersebut dengan menggunakan nama Terdakwa sebagai pemilik dan memindahkan berkasnya dari Polda Metro Jaya ke Polda Sulut dengan berbagai alasan yakni supaya operasionalnya lebih mudah dan hubungan perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak diketahui oleh suami dari Saksi korban, dan Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan akan menyebarkan foto-foto/gambar-gambar Saksi Korban dengan akan menyebarkan foto-foto/gambar-gambar Saksi Korban yang sedang tidak berpakaian sehingga Saksi Korban merasa takut fotonya disebar dan akhirnya menyetujui permintaan Terdakwa kemudian Korban meminta adiknya yakni Saksi JACOB WORANGIAN untuk mengurus proses balik nama dan mutasi ke Polda Sulut dan saat ini BPKB tiga unit mobil Trailer tersebut menjadi atas nama Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan September 2014, Saksi Korban meminta uang hasil pengelolaan jasa angkutan tersebut kepada Terdakwa namun malahan Terdakwa mengatakan bahwa 4 (empat) unit mobil Trailer serta 11 (sebelas) unit gandengan tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi Korban tidak ada hak apa-apa lagi atas mobil dan uang hasil usaha yang selama ini disimpan dalam rekening Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengklaim bahwa 4 (empat) unit mobil Trailer dan 11 (sebelas) unit gandengan tersebut adalah milik Terdakwa karena BPKB telah menggunakan nama Terdakwa dan Saksi Korban telah menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Saksi Korban tidak lagi memiliki hak atas mobil dan uang hasil usaha tertanggal 24 September 2014 yang dibuat oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban menandatangani surat pernyataan yang dibuat Terdakwa tersebut karena ketika itu Saksi Korban merasa diancam/dipaksa karena Terdakwa memperlihatkan foto Saksi yang dalam keadaan telanjang yang disimpan dalam Laptop milik Terdakwa dimana jika Saksi Korban tidak menandatangani surat dimaksud maka Terdakwa akan menyebarkan foto tersebut dan juga ternyata foto-foto dari Saksi Korban tersebut telah diperlihatkan kepada beberapa orang sopir yaitu Saksi YAN ADIPATI, Saksi

Hal. 20 dari 43 hal. Put. No. 1569 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEKI HERMAN HENDRIK PINATITJ dan langganan muatan atas nama BAHARUDIN MINGGU;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban RUT WORANGIAN alias CI DEYSI mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 369 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 23 Juni 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFRETS STEVEN RUMAWAS bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFRETS STEVEN RUMAWAS berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil DB 8983 QF, merek Hino, Model Tractor Head 4 x 2, Type SG8JDKA-SGJ/SG260J tahun pembuatan 2012, Isi Silinder 7684 CC, warna Hijau Tua, Nomor Rangka MJESG8JDKCJS – 13776, Nomor Mesin J08EUFJ – 47842;
 - 1 (satu) unit mobil DB 8588 QF, merek Hino, Model Tractor Head 4 x 2, Type SG8JDKA-SGJ/SG260J tahun pembuatan 2013, Isi Silinder 7684 CC, warna Hijau Tua, Nomor Rangka MJESG8JDKDJS – 14634, Nomor Mesin J08EUFJ – 51884;
 - 1 (satu) unit mobil DB 8988 QF, merek Hino, Model Tractor Head 4 x 2, Type SG8JDKA-SGJ/SG260J tahun pembuatan 2012, Isi Silinder 7684 CC, warna Hijau Tua, Nomor Rangka MJESG8JDKCJS – 13189, Nomor Mesin J08EUFJ – 40751;
 - 1 (satu) unit mobil DB 8188 FK, merek Hino, Model Tractor Head 4 x 2, Type SG8JDKA-SGJ/SG260J tahun pembuatan 2014, Isi Silinder 7684 CC, warna Hijau Tua, Nomor Rangka MJESG8JDKEJL – 15995, Nomor Mesin J08EUFJ – 61657;
 - 1 (satu) unit gandengan ukuran 40 feet tanpa merek warna merah orange strip kuning dengan kode 01;
 - 1 (satu) unit gandengan ukuran 40 feet tanpa merek warna dasar merah dengan kode 02;

Hal. 21 dari 43 hal. Put. No. 1569 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit gandingan ukuran 40 feet merek Kurnia warna dasar hijau dengan kode 03;
- 1 (satu) unit gandingan ukuran 40 feet merek Kurnia warna dasar hijau dengan kode 04;
- 1 (satu) unit gandingan ukuran 40 feet merek Kurnia warna dasar hijau dengan kode 05;
- 1 (satu) unit gandingan ukuran 40 feet merek Kurnia warna dasar hijau dengan kode 06;
- 1 (satu) unit gandingan ukuran 20 feet merek Kurnia warna dasar hijau dengan kode 02;
- 1 (satu) unit gandingan ukuran 20 feet merek Kurnia warna dasar hijau dengan kode 03;
- 1 (satu) unit gandingan ukuran 20 feet merek Kurnia warna dasar hijau dengan kode 04;
- 1 (satu) unit gandingan ukuran 20 feet merek Citra Berlian Utama;
- 1 (satu) unit gandingan ukuran 20 feet merek Citra Berlian Utama;
- 1 (satu) bundle print out rekening Koran Bank BRI atas nama RUT WORANGIAN, Nomor rekening BRI Britama, Nomor rekening 5169-01-000228-50-4 periode bulan Januari 2012 s/d bulan Juli 2013;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir buku tabungan BRI Simpedes, Nomor rekening 5175-01-005094-53-3, atas nama RUT WORANGIAN;
- 1 (satu) bundel print out rekening koran bank BNI Taplus, Nomor rekening 8162392164, atas nama RUT WORANGIAN, periode waktu tanggal 24 Mei 2012 s/d tanggal 30 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar asli Faktur Kendaraan Bermotor, Nomor Faktur FN 131142, Tanggal 5 Oktober 2012, identitas pemilik atas nama PT.Sarijasa Transutama, alamat jalan R.E. Martadinata No.1/Padamarang No.2 Pos III Kel.Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara 14310, dengan identitas kendaraan merek Hino, Type SG8JDKA-SGJ/SG260J, Jenis Mobil Barang, Model Tractor Head 4 x 2, Tahun pembuatan 2012, Isi Silinder 7684 CC, warna Hijau Tua, Nomor Rangka /NIK/VINMJESG8JDKCJS-13776, Nomor Mesin J08EUFJ-47842;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) dari PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia tanggal 5 Oktober 2012, Nomor FN 131142, Merek/type Hino/SG8JDKA-SGJ/SG260J, Jenis/Model: Mobil Barang/Tractor Head 4x2, Nomor Mesin: J08EUFJ-

Hal. 22 dari 43 hal. Put. No. 1569 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47842, Nomor Rangka: MJESG8JDKCJS – 13776, NIK: MJESG8JDKCJS13776;

- 1 (satu) lembar asli Faktur Kendaraan Bermotor, Nomor Faktur FN 156514, Tanggal 28 Juni 2013, identitas pemilik atas nama PT.Sarijasa Transutama, alamat jalan Re Martadinata No.1/Padamarang No.2 Pos III Kel.Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara 14310, dengan identitas kendaraan merek Hino, Type SG8JDKA-SGJ/SG260J, Jenis Mobil Barang, Model Tractor Head 4 x 2, Tahun pembuatan 2013, Isi Silinder 7684 CC, warna Hijau Tua, Nomor Rangka /NIK/VINMJESG8JDKDJS-14634, Nomor Mesin J08EUFJ-51884;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) dari PT.Hino Motors Manufacturing Indonesia tanggal 28 Juni 2013, Nomor FN 156514, Merek/type Hino/SG8JDKA-SGJ/SG260J, Jenis/Model: Mobil Barang/ Tractor Head 4x2, Nomor Mesin: J08EUFJ-51884, Nomor Rangka: MJESG8JDKDJS – 14634, NIK: MJESG8JDKDJS14634.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi kiriman uang BI-RTGS tanggal 3 Juni 2013 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), penerima atas nama YACOB WORANGIAN bank BCA nomor rekening 0071866865, alamat Bekasi dengan pengirim atas nama HARYANTO GUNALAM, alamat Paal Dua.
- 5 (lima) buah buku rekening tahapan BCA atas nama JACOB WORANGIAN, Nomor Rekening 0071866865;
- 2 (dua) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama JACOB WORANGIAN;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama RUT WORANGIAN;
- 1 (satu) buku BPKB mobil DB 8983 QF, merek HINO, Model Tractor Head 4x2, Type SG8JDKA-SGJ/SG260J, Tahun pembuatan 2012, Isi Silinder 7684 CC, warna hijau tua, Nomor Rangka MJESG8JDKCJS-13776, Nomor mesin J08EUFJ-47842, atas nama ALFRETS STEVEN RUMAWAS;
- 1 (satu) buku BPKB mobil DB 8588 QF, merek HINO, Model Tractor Head 4x2, Type SG8JDKA-SGJ/SG260J, Tahun pembuatan 2013, Isi Silinder 7684 CC, warna hijau tua, Nomor Rangka MJESG8JDKDJS-14634, Nomor mesin J08EUFJ-51884, atas nama ALFRETS STEVEN RUMAWAS;
- 1 (satu) buku BPKB mobil DB 8988 QF, merek HINO, Model Tractor Head 4x2, Type SG8JDKA-SGJ/SG56260J, Tahun pembuatan 2012, Isi

Hal. 23 dari 43 hal. Put. No. 1569 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silinder 7684 CC, warna hijau tua, Nomor Rangka MJESG8JDKCJS-13189, Nomor mesin J08EUFJ-40751, atas nama ALFRETS STEVEN RUMAWAS;

Dikembalikan kepada Rut Worangin alias Ci Deysi;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan, tanggal Manado 24 September 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Mnd tanggal 6 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALFRETS STEVEN RUMAWAS, yang identitas lengkapnya sebagaimana disebut di muka, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil DB 8983 QF, merek Hino, Model Tractor Head 4 x 2, Type SG8JDKA-SGJ/SG260J tahun pembuatan 2012, Isi Silinder 7684 CC, warna Hijau Tua, Nomor Rangka MJESG8JDKCJS – 13776, Nomor Mesin J08EUFJ – 47842;
 - 1 (satu) unit mobil DB 8588 QF, merek Hino, Model Tractor Head 4 x 2, Type SG8JDKA-SGJ/SG260J tahun pembuatan 2013, Isi Silinder 7684 CC, warna Hijau Tua, Nomor Rangka MJESG8JDKDJS – 14634, Nomor Mesin J08EUFJ – 51884;
 - 1 (satu) unit mobil DB 8988 QF, merek Hino, Model Tractor Head 4 x 2, Type SG8JDKA-SGJ/SG260J tahun pembuatan 2012, Isi Silinder 7684 CC, warna Hijau Tua, Nomor Rangka MJESG8JDKCJS – 13189, Nomor Mesin J08EUFJ – 40751;
 - 1 (satu) unit mobil DB 8188 FK, merek Hino, Model Tractor Head 4 x 2, Type SG8JDKA-SGJ/SG260J tahun pembuatan 2014, Isi Silinder 7684 CC, warna Hijau Tua, Nomor Rangka MJESG8JDKEJL – 15995, Nomor Mesin J08EUFJ – 61657;
 - 1 (satu) unit gandingan ukuran 40 feet tanpa merek warna merah orange strip kuning dengan kode 01;

Hal. 24 dari 43 hal. Put. No. 1569 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit gendengan ukuran 40 feet tanpa merek warna dasar merah dengan kode 02;
- 1 (satu) unit gendengan ukuran 40 feet merek Kurnia warna dasar hijau dengan kode 03;
- 1 (satu) unit gendengan ukuran 40 feet merek Kurnia warna dasar hijau dengan kode 04;
- 1 (satu) unit gendengan ukuran 40 feet merek Kurnia warna dasar hijau dengan kode 05;
- 1 (satu) unit gendengan ukuran 40 feet merek Kurnia warna dasar hijau dengan kode 06;
- 1 (satu) unit gendengan ukuran 20 feet merek Kurnia warna dasar hijau dengan kode 02;
- 1 (satu) unit gendengan ukuran 20 feet merek Kurnia warna dasar hijau dengan kode 03;
- 1 (satu) unit gendengan ukuran 20 feet merek Kurnia warna dasar hijau dengan kode 04;
- 2 (dua) unit gendengan ukuran 20 feet merek Citra Berlian Utama;
- 1 (satu) bundle print out rekening Koran Bank BRI atas nama RUT WORANGIAN, Nomor rekening BRI Britama, Nomor rekening 5169-01-000228-50-4 periode bulan Januari 2012 s/d bulan Juli 2013;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir buku tabungan BRI Simpedes, Nomor rekening 5175-01-005094-53-3, atas nama RUT WORANGIAN;
- 1 (satu) bundel print out rekening koran bank BNI Taplus, Nomor rekening 8162392164, atas nama RUT WORANGIAN, periode waktu tanggal 24 Mei 2012 s/d tanggal 30 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar asli Faktur Kendaraan Bermotor, Nomor Faktur FN 131142, Tanggal 5 Oktober 2012, identitas pemilik atas nama PT.Sarijasa Transutama, alamat Jalan R.E. Martadinata No.1/Padamarang No.2 Pos III Kel. Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara 14310, dengan identitas kendaraan merek Hino, Type SG8JDKA-SGJ/SG260J, Jenis Mobil Barang, Model Tractor Head 4 x 2, Tahun pembuatan 2012, Isi Silinder 7684 CC, warna Hijau Tua, Nomor Rangka /NIK/VINMJESG8JDKCJS-13776, Nomor Mesin J08EUFJ-47842;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) dari PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia tanggal 5 Oktober 2012, Nomor FN 131142, Merek/type Hino/SG8JDKA-SGJ/SG260J, Jenis/Model: Mobil Barang/ Tractor Head 4x2, Nomor Mesin: J08EUFJ-

Hal. 25 dari 43 hal. Put. No. 1569 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47842, Nomor Rangka: MJESG8JDKCJS – 13776, NIK: MJESG8JDKCJS13776;

- 1 (satu) lembar asli Faktur Kendaraan Bermotor, Nomor Faktur FN 156514, Tanggal 28 Juni 2013, identitas pemilik atas nama PT.Sarijasa Transutama, alamat jalan Re Martadinata No.1/Padamarang No.2 Pos III Kel.Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara 14310, dengan identitas kendaraan merek Hino, Type SG8JDKA-SGJ/SG260J, Jenis Mobil Barang, Model Tractor Head 4 x 2, Tahun pembuatan 2013, Isi Silinder 7684 CC, warna Hijau Tua, Nomor Rangka /NIK/VINMJESG8JDKDJS-14634, Nomor Mesin J08EUFJ-51884;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) dari PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia tanggal 28 Juni 2013, Nomor FN 156514, Merek/type Hino/SG8JDKA-SGJ/SG260J, Jenis/Model: Mobil Barang/ Tractor Head 4x2, Nomor Mesin: J08EUFJ-51884, Nomor Rangka: MJESG8JDKDJS – 14634, NIK: MJESG8JDKDJS14634.
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi kiriman uang BI-RTGS tanggal 3 Juni 2013 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), penerima atas nama YACOB WORANGIAN bank BCA nomor rekening 0071866865, alamat Bekasi dengan pengirim atas nama HARYANTO GUNALAM, alamat Paal Dua.
- 5 (lima) buah buku rekening tahapan BCA atas nama JACOB WORANGIAN, Nomor Rekening 0071866865;
- 2 (dua) buah buku tabungan bank Mandiri atas nama JACOB WORANGIAN;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama RUT WORANGIAN;
- 1 (satu) buku BPKB mobil DB 8983 QF, merek HINO, Model Tractor Head 4x2, Type SG8JDKA-SGJ/SG260J, Tahun pembuatan 2012, Isi Silinder 7684 CC, warna hijau tua, Nomor Rangka MJESG8JDKCJS-13776, Nomor mesin J08EUFJ-47842, atas nama ALFRETS STEVEN RUMAWAS;
- 1 (satu) buku BPKB mobil DB 8588 QF, merek HINO, Model Tractor Head 4x2, Type SG8JDKA-SGJ/SG260J, Tahun pembuatan 2013, Isi Silinder 7684 CC, warna hijau tua, Nomor Rangka MJESG8JDKDJS-14634, Nomor mesin J08EUFJ-51884, atas nama ALFRETS STEVEN RUMAWAS;
- 1 (satu) buku BPKB mobil DB 8988 QF, merek HINO, Model Tractor Head 4x2, Type SG8JDKA-SGJ/SG56260J, Tahun pembuatan 2012, Isi

Hal. 26 dari 43 hal. Put. No. 1569 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silinder 7684 CC, warna hijau tua, Nomor Rangka MJESG8JDKCJS-13189, Nomor mesin J08EUFJ-40751, atas nama ALFRETS STEVEN RUMAWAS;

Dikembalikan kepada Rut Worangin alias Ci Deysi;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan, tanggal Manado 24 September 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 82/PID/2015/PT.MND tanggal 16 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 6 Juli 2015, Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Mnd sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Alfrets Steven Rumawas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil DB 8983 QF, merek Hino, Model Tractor Head 4 x 2, Type SG8JDKA-SGJ/SG260J tahun pembuatan 2012, Isi Silinder 7684 CC, warna Hijau Tua, Nomor Rangka MJESG8JDKCJS – 13776, Nomor Mesin J08EUFJ – 47842;
 - 1 (satu) unit mobil DB 8588 QF, merek Hino, Model Tractor Head 4 x 2, Type SG8JDKA-SGJ/SG260J tahun pembuatan 2013, Isi Silinder 7684 CC, warna Hijau Tua, Nomor Rangka MJESG8JDKDJS – 14634, Nomor Mesin J08EUFJ – 51884;
 - 1 (satu) unit mobil DB 8988 QF, merek Hino, Model Tractor Head 4 x 2, Type SG8JDKA-SGJ/SG260J tahun pembuatan 2012, Isi Silinder 7684 CC, warna Hijau Tua, Nomor Rangka MJESG8JDKCJS – 13189, Nomor Mesin J08EUFJ – 40751;
 - 1 (satu) unit mobil DB 8188 FK, merek Hino, Model Tractor Head 4 x 2, Type SG8JDKA-SGJ/SG260J tahun pembuatan 2014, Isi

Hal. 27 dari 43 hal. Put. No. 1569 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silinder 7684 CC, warna Hijau Tua, Nomor Rangka MJESG8JDKEJL – 15995, Nomor Mesin J08EUFJ – 61657;

- 1 (satu) unit gandengan ukuran 40 feet tanpa merek warna merah orange strip kuning dengan kode 01;
- 1 (satu) unit gandengan ukuran 40 feet tanpa merek warna dasar merah dengan kode 02;
- 1 (satu) unit gandengan ukuran 40 feet merek Kurnia warna dasar hijau dengan kode 03;
- 1 (satu) unit gandengan ukuran 40 feet merek Kurnia warna dasar hijau dengan kode 04;
- 1 (satu) unit gandengan ukuran 40 feet merek Kurnia warna dasar hijau dengan kode 05;
- 1 (satu) unit gandengan ukuran 40 feet merek Kurnia warna dasar hijau dengan kode 06;
- 1 (satu) unit gandengan ukuran 20 feet merek Kurnia warna dasar hijau dengan kode 02;
- 1 (satu) unit gandengan ukuran 20 feet merek Kurnia warna dasar hijau dengan kode 03;
- 1 (satu) unit gandengan ukuran 20 feet merek Kurnia warna dasar hijau dengan kode 04;
- 1 (satu) unit gandengan ukuran 20 feet merek Citra Berlian Utama;
- 1 (satu) unit gandengan ukuran 20 feet merek Citra Berlian Utama;
- 1 (satu) bundle print out rekening Koran Bank BRI atas nama RUT WORANGIAN, Nomor rekening BRI Britama, Nomor rekening 5169-01-000228-50-4 periode bulan Januari 2012 s/d bulan Juli 2013;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir buku tabungan BRI Simpedes, Nomor rekening 5175-01-005094-53-3, atas nama RUT WORANGIAN;
- 1 (satu) bundel print out rekening koran bank BNI Taplus, Nomor rekening 8162392164, atas nama RUT WORANGIAN, periode waktu tanggal 24 Mei 2012 s/d tanggal 30 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar asli Faktur Kendaraan Bermotor, Nomor Faktur FN 131142, Tanggal 5 Oktober 2012, identitas pemilik atas nama PT.Sarijasa Transutama, alamat Jalan R.E. Martadinata No.1/Padamarang No.2 Pos III Kel. Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310, dengan identitas kendaraan merek Hino, Type SG8JDKA-SGJ/SG260J, Jenis Mobil Barang, Model Tractor Head 4 x 2, Tahun pembuatan 2012, Isi Silinder 7684

Hal. 28 dari 43 hal. Put. No. 1569 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CC, warna Hijau Tua, Nomor Rangka /NIK/VINMJESG8JDKCJS-13776, Nomor Mesin J08EUFJ-47842;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) dari PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia tanggal 5 Oktober 2012, Nomor FN 131142, Merek/type Hino/SG8JDKA-SGJ/SG260J, Jenis/Model: Mobil Barang/ Tractor Head 4x2, Nomor Mesin: J08EUFJ-47842, Nomor Rangka: MJESG8JDKCJS – 13776, NIK: MJESG8JDKCJS13776;
 - 1 (satu) lembar asli Faktur Kendaraan Bermotor, Nomor Faktur FN 156514, Tanggal 28 Juni 2013, identitas pemilik atas nama PT.Sarijasa Transutama, alamat jalan Re Martadinata No.1/Padamarang No.2 Pos III Kel.Tanjung Priok Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara 14310, dengan identitas kendaraan merek Hino, Type SG8JDKA-SGJ/SG260J, Jenis Mobil Barang, Model Tractor Head 4 x 2, Tahun pembuatan 2013, Isi Silinder 7684 CC, warna Hijau Tua, Nomor Rangka /NIK/VINMJESG8JDKDJS-14634, Nomor Mesin J08EUFJ-51884;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) dari PT.Hino Motors Manufacturing Indonesia tanggal 28 Juni 2013, Nomor FN 156514, Merek/type Hino/SG8JDKA-SGJ/SG260J, Jenis/Model: Mobil Barang/ Tractor Head 4x2, Nomor Mesin: J08EUFJ-51884, Nomor Rangka: MJESG8JDKDJS – 14634, NIK: MJESG8JDKDJS14634;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi kiriman uang BI-RTGS tanggal 3 Juni 2013 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), penerima atas nama YACOB WORANGIAN bank BCA nomor rekening 0071866865, alamat Bekasi dengan pengirim atas nama HARYANTO GUNALAM, alamat Paal Dua;
 - 5 (lima) buah buku rekening tahapan BCA atas nama JACOB WORANGIAN, Nomor Rekening 0071866865;
 - 2 (dua) buah buku tabungan bank Mandiri atas nama JACOB WORANGIAN;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama RUT WORANGIAN;
 - 1 (satu) buku BPKB mobil DB 8983 QF, merek HINO, Model Tractor Head 4x2, Type SG8JDKA-SGJ/SG260J, Tahun pembuatan 2012, Isi Silinder 7684 CC, warna hijau tua, Nomor Rangka

Hal. 29 dari 43 hal. Put. No. 1569 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MJESG8JDKCJS-13776, Nomor mesin J08EUFJ-47842, atas nama ALFRETS STEVEN RUMAWAS;

- 1 (satu) buku BPKB mobil DB 8588 QF, merek HINO, Model Tractor Head 4x2, Type SG8JDKA-SGJ/SG260J, Tahun pembuatan 2013, Isi Silinder 7684 CC, warna hijau tua, Nomor Rangka MJESG8JDKDJS-14634, Nomor mesin J08EUFJ-51884, atas nama ALFRETS STEVEN RUMAWAS;
- 1 (satu) buku BPKB mobil DB 8988 QF, merek HINO, Model Tractor Head 4x2, Type SG8JDKA-SGJ/SG56260J, Tahun pembuatan 2012, Isi Silinder 7684 CC, warna hijau tua, Nomor Rangka MJESG8JDKCJS-13189, Nomor mesin J08EUFJ-40751, atas nama ALFRETS STEVEN RUMAWAS;

Dikembalikan kepada Rut Worangin alias Ci Deysi;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan, tanggal Manado 24 September 2014, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut untuk selebihnya;
 7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 19/AktaPid./2015/PN.Mnd jo 143/Pid.B/2015/PN.MND jo 82/PID/2015/PT.MND yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan pada tanggal 18 September 2015 Terdakwa Alfrets Steven Rumawas mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 29 September 2015 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 1 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 September 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 September 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 1 Oktober 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 30 dari 43 hal. Put. No. 1569 K/PID/2015



1. Tentang Pertimbangan Hukum Tingkat Pertama:

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sangat keliru dan tidak tepat dalam penerapan pertimbangan hukum karena dari usaha kerjasama antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dengan Saksi RUT WORANGIAN alias CI DEYSI adalah murni kerjasama yang sifatnya kesepakatan bersama melalui usaha saling menguntungkan para pihak yang melakukan kerjasama secara keperdataan. Didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 97 s/d halaman 162 sangat jelas keterangan Terdakwa dan Saksi RUT WORANGIAN dan keterangan saksi-saksi lainnya dalam fakta persidangan membuktikan hubungan kerjasama yang sifatnya kepercayaan dengan saling menguntungkan dan tidak ada pemaksaan oleh Terdakwa. Terdakwa dan Saksi RUT WORANGIAN telah melakukan kesepakatan untuk menawarkan kerjasama dan Saksi RUT WORANGIAN turut membantu kelancaran untuk melakukan jual beli maupun transaksi ke pihak Bank dan juga kepada Saksi JACOB WORANGIAN dan hal ini tidak ada pemaksaan kepada Saksi RUT WORANGIAN melainkan atas keinginan sendiri Saksi RUT WORANGIAN.

Dalam doktrin hukum menyebutkan yaitu; “ Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak didalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya (Toestemming) jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. *Mariam Darus Budruzaman* melukiskan pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (Overeenstemende Wilsverklaring) antara para pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (Offerte). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (acceptatie). (*Khairandy Ridwan, 2004:11*). *J.Satrio* menyebutkan ada beberapa cara mengemukakan kehendak tersebut, yakni: Pertama, Secara tegas. 1) Dengan akte otentik. 2) Dengan akte di bawah tangan. Kedua, Secara diam-diam. Sekalipun undang-undang tidak secara tegas mengatakan, tetapi dari ketentuan-ketentuan yang ada, antara lain pasal 1320 jo Pasal 1338 KUHPdata, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, kecuali ada pemaksaan kehendak.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tidak memperhatikan terminologi hukum sebab akibat yang timbul antara Terdakwa dan Saksi RUT WORANGIAN, karena beban pembuktian Terdakwa terhadap sumber dana yang melakukan transfer ke pihak Bank atas nama Terdakwa sendiri kepada saksi JACOB WORANGIAN dan kapasitas saksi RUT WORANGIAN hanya sebagai perantara untuk menghubungi adiknya Saksi JACOB WORANGIAN



dalam kelancaran transfer penjualan mobil yang bersifat kerjasama dalam usaha bisnis dan bahkan pula transfer uang atas nama Terdakwa serta balik nama mobil trailer atas nama Terdakwa. Selanjutnya surat pernyataan Saksi RUT WORANGIAN tertanggal 24 September 2014 yang menyatakan tidak lagi bergabung dengan Terdakwa dalam hubungan kerjasama operasional usaha trucking, namun dalam Dakwaan Jaksa tidak menguraikan secara jelas itikad baik kerjasama antara Terdakwa dan RUT WORANGIAN yang menghentikan kerjasama usaha bersama Terdakwa dan juga pula pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama mengesampingkan hubungan kerjasama usaha Terdakwa dan Saksi RUT WORANGIAN;

Menurut Andi Hamzah, Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP itu berada pada kamar atau rumpun yang sama yaitu delik-delik kekayaan (vermogenst delicten). Ada juga yang menyebutnya sebagai delik yang berkaitan dengan harta benda. Andi Hamzah hanya membedakan dalam hal, Pasal 372 KUHP itu delik penggelapan sedangkan Pasal 378 KUHP itu delik kecurangan. Pasal 372 KUHP itu berada pada sub rumpun atau sub-kamar "penggelapan", sedangkan Pasal 378 KUHP itu berada pada rumpun atau kamar "kecurangan". Oleh karena itu, perbuatan pidana yang ada dalam Pasal 372 KUHP dengan Pasal 378 KUHP itu berbeda. Maka dakwaan yang tepat digunakan adalah jenis atau bentuk Dakwaan Alternatif.

Bahwa penerapan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sulit membedakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Pertama, Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga terhadap Terdakwa untuk terpenuhi "Unsur" melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP, karena Terdakwa dan Saksi RUT WORANGIAN melakukan kesepakatan kerjasama atas kehendak bersama dengan itikad baik. Apakah perbuatan Terdakwa masuk pada kategori pidana penipuan dan penggelapan sedangkan keterangan para saksi-saksi dalam persidangan mengetahui melakukan kerjasama dalam usaha bisnis secara keperdataan.

Alasan hukum para pihak yang bersepakat antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dan Saksi RUT WORANGIAN adalah timbul sepakat dan kecakapan sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan syarat, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.



2) Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.

Dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim tingkat pertama tidak secara cermat mempertimbangkan baik alat-alat bukti berupa surat maupun keterangan para saksi untuk itu Terdakwa/Pemohon Kasasi menolak secara tegas dalil pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama.

2. Tentang Pertimbangan Hukum Tingkat Kedua (*Judex Facti*):

Bahwa dalil-dalil pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Manado, pada halaman 31 dan halaman 32, adalah sangat prematur dan keliru dalam penerapan pertimbangan hukum, dengan tidak cermat menelaah alasan hukum atas substansi objek yang disengketakan dari aspek hukum formil maupun materil karena:

Terkait dengan delik penggelapan dan penipuan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang perbedaannya sangat tipis itu terdapat Yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung No, 74 K/KR/1973 tanggal 10 Desember 1973 yang menyebutkan:

Penggelapan secara prinsipil berbeda dengan penipuan. Oleh karena itu, perbuatan materil tindak pidana penggelapan harus dengan tegas dirumuskan dalam tuduhan dan tidak cukup dengan menunjuk tuduhan primer i.c tuduhan mengenai penggelapan.

Jika memperhatikan Yurisprudensi di atas jelas diperlukan kecermatan dalam menguraikan suatu tuduhan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi, apabila dakwaan disusun secara alternatif, atau jika dakwaan tunggal, diperlukan juga suatu kecermatan dalam menguraikan dengan cara bagaimana tindak pidana itu dilakukan, sehingga jelas apakah tindak pidana yang didakwakan delik penggelapan atau penipuan, sebab bisa jadi sebenarnya tindak pidana yang dilakukan merupakan delik penipuan, namun yang dituduhkan delik penggelapan sehingga Dakwaan Jaksa kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak tepat karena Terdakwa/Pemohon Kasasi dan Saksi RUT WORANGIAN melakukan kesepakatan kerjasama yang bersifat keperdataan dan tidak ada unsur pemaksaan bagi para pihak.

Dari uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 32 pada dictum ke 2 “ bahwa uang pembelian 1 mobil traktor head nomor mesin J08EUFJ61657, nomor rangka MJES68JDKEJL 15995 nomor DB. 8188 FK di dealer PT HINO Manado, sebetulnya telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa uang muka sebesar Rp. 285.000.000 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang berasal dari uang hasil usaha dan ditambah uang saksi Rut Worangian alias Ci Deysi



sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang dibeli dengan menggunakan fasilitas kredit BCA Finance dan pengurusan administrasinya dilakukan sendiri oleh Terdakwa dan istrinya, pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut telah jelas bahwa Terdakwa hanyalah mengurus administrasinya saja. 'Pertimbangan hukum tersebut tidak benar dan secara tegas Terdakwa menyatakan bahwa uang muka sebesar Rp285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) adalah milik Terdakwa sendiri.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* terhadap penerapan hukum Tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, yaitu berupa penggelapan/penipuan Terdakwa terhadap kepentingan hukum Saksi RUT WORANGIAN atas harta benda yang dimilikinya Saksi RUT WORANGIAN maka pertimbangan hakim *Judex Facti* tersebut, tidak menyentuh unsur penipuan dan penggelapan. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan ini adalah mencakup unsur obyektif dan unsur subyektif.

Adapun unsur obyektif yang dimaksud adalah berupa hal-hal sebagai berikut:

- (1) Unsur perbuatan materiil, seperti perbuatan mengambil (dalam kasus pencurian), memaksa (dalam kasus pemerasan), memiliki/mengklaim (dalam kasus penggelapan, menggerakkan hati/pikiran orang lain (dalam kasus penipuan) dan sebagainya;
- (2) Unsur benda/barang;
- (3) Unsur keadaan yang menyertai terhadap obyek benda yakni harus merupakan milik orang lain;
- (4) Unsur upaya-upaya tertentu yang digunakan dalam melakukan perbuatan yang dilarang;
- (5) Unsur akibat konstitutif yang timbul setelah dilakukannya perbuatan yang dilarang.

Sedangkan unsur subyektifnya adalah terdiri atas:

- (1) Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti "dengan maksud", "dengan sengaja", "yang diketahuinya/patut diduga olehnya" dan sebagainya; dan
- (2) Unsur melawan hukum baik yang ditegaskan eksplisit/tertulis dalam perumusan pasal maupun tidak.

Terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim *Judex Facti* tidak menemukan apakah Terdakwa/Pemohon Kasasi melakukan wanprestasi yang dibuktikan dengan surat autentik dan/atau akta dibawah tangan antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dan Saksi RUT WORANGIAN. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum antara Dakwaan



Jaksa dan Fakta di persidangan sangat berbeda dan bertolak belakang antara unsur objektif dan unsur subjektif.

Mengenai Delik Penipuan, KUHP mengaturnya secara luas dan terperinci dalam Buku II Bab XXV dari Pasal 378 s/d Pasal 395 KUHP. Namun ketentuan mengenai delik genus penipuan (tindak pidana pokoknya) terdapat dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun". Berdasar bunyi Pasal 378 KUHP diatas, maka secara yuridis delik penipuan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa:

1. Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menipu orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang dengan kata-kata: "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"; dan
2. Unsur Obyektif Delik yang terdiri atas: (a) Unsur barang siapa; (b) Unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang; dan (c) Unsur cara menggerakkan orang lain yakni dengan memakai nama palsu/martabat atau sifat palsu/tipu muslihat/rangkaian kebohongan.

Dengan demikian untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan dan penggelapan, Majelis Hakim *Judex Facti* harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Hal ini berarti, dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, karena pengertian kesengajaan pelaku penipuan (*opzet*) secara teori adalah mencakup makna *willen en witsens* (menghendaki dan/atau mengetahui), maka harus dibuktikan apakah Terdakwa memang benar telah:

- a. bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
- b. "menghendaki" atau setidaknya "mengetahui/menyadari" bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang kepadanya (pelaku delik).



- c. “mengetahui/menyadari” yang ia pergunakan untuk menggerakkan orang lain sehingga menyerahkan suatu benda/memberi hutang/menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu atau sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Unsur delik subyektif di atas, dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* dalam fakta pembuktian di persidangan sesungguhnya tidak ditemukan fakta hukumnya. Terlebih lagi jika antara “pelaku” dengan “korban” penipuan semula memang meletakkan dasar tindakan hukumnya pada koridor suatu kesepakatan perjanjian murni secara lisan (*memegang kepercayaan*). Oleh karena itu, tidak bisa secara sederhana dinyatakan bahwa telah memenuhi unsur subyektif delik penipuan ini hanya karena Saksi RUT WORANGIAN telah menyetujui kesepakatan kerjasama bisnis prospektif kepada Terdakwa kemudian tergerak ingin menyertakan modal dalam usaha bisnis operasional trucking (Pengangkutan Kontainer) milik Terdakwa.

Di samping itu, karena sifat/kualifikasi tindak pidana penipuan adalah merupakan delik formil - materiel, maka secara yuridis teoritis juga diperlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar kausaliteit (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam pasal 378 KUHP. Dan hal demikian ini tentu tidak sederhana dalam praktek pembuktian di Pengadilan Tingkat Pertama. Oleh karenanya pula realitas suatu kasus wanprestasi pun seharusnya tidak bisa secara simplistik (sederhana) ditarik dan dikualifikasikan sebagai kejahatan penipuan dan penggelapan. Majelis hakim tingkat pertama maupun Majelis Hakim *Judex Facti* tidak cermat mengungkap fakta yang berhubungan dan disebabkan dan jelas pertimbangan hukum tersebut dipaksakan “mengriminalisasi.”

Selanjutnya mengenai Tindak Pidana Penggelapan, KUHP telah mengaturnya dalam Buku II Bab XXIV yang secara keseluruhan ada dalam 6 (enam) pasal yaitu dari Pasal 372 s/d Pasal 377 KUHP. Namun ketentuan mengenai delik genus dari penggelapan (tindak pidana pokoknya) terdapat pada Pasal 372 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp900,-*”

Berdasar bunyi Pasal 372 KUHP diatas, diketahui bahwa secara yuridis delik penggelapan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa:



1. Unsur Subyektif Delik berupa kesengajaan pelaku untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam pasal undang-undang melalui kata: “dengan sengaja”; dan
2. Unsur Obyektif Delik yang terdiri atas:
 - a) Unsur barang siapa;
 - b) Unsur menguasai secara melawan hukum;
 - c) Unsur suatu benda;
 - d) Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan
 - e) Unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Jadi untuk dapat menyatakan Terdakwa/Pemohon Kasasi sebagai pelaku penggelapan, Majelis Hakim Tingkat Pertama pun harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan, apakah benar pada diri dan perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penggelapan baik berupa unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim *Judex Facti* wajib mengadili sendiri atas pertimbangan hukum dan putusan pengadilan tingkat pertama untuk menguji apakah terpenuhi unsur pidana penggelapan dan penipuan karena antara Terdakwa/Pemohon Kasasi dan Saksi RUT WORANGIAN adalah murni melakukan *TINDAKAN PERDATA (kotraktual individual)*.

Dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, kesengajaan pelaku penggelapan (*opzet*), melahirkan implikasi-implikasi pembuktian apakah benar (berdasar fakta hukum) Terdakwa/Pemohon Kasasi memang:

- a) “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum
- b) “mengetahui/menyadari” secara pasti bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda
- c) “mengetahui/menyadari” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain
- d) “mengetahui” benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Sedangkan terkait unsur-unsur obyektif delik penggelapan, menurut perspektif doktrin hukum pidana ada beberapa hal yang harus dipahami juga sebagai berikut:

1. Pelaku penggelapan harus melakukan penguasaan suatu benda yang milik orang lain tersebut secara melawan hukum. Unsur melawan hukum (*wederrechtelijk toe-eigenen*) ini merupakan hal yang harus melekat adapada perbuatan menguasai benda milik orang lain tadi, dan dengan demikian harus pula dibuktikan. Menurut van Bemmelen dan van Hattum,



- makna secara melawan hukum dalam hal ini cukup dan bisa diartikan sebagai “bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat”.
2. Cakupan makna “suatu benda” milik orang lain yang dikuasai pelaku penggelapan secara melawan hukum tadi, dalam praktek cenderung terbatas pada pengertian benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau biasa disebut dengan istilah “benda bergerak”.
 3. Pengertian bahwa benda yang dikuasai pelaku penggelapan, sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain, adalah mengandung arti (menurut berbagai Arrest Hoge Raad) harus ada hubungan langsung yang bersifat nyata antara pelaku dengan benda yang dikuasainya.

Berdasarkan uraian Terdakwa/Pemohon Kasasi tersebut di atas mengenai apakah hakekat perbuatan wanprestasi, penipuan, dan penggelapan tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa antara realitas Terdakwa/Pemohon Kasasi dan Saksi RUT WORANGIAN adalah suatu kasus wanprestasi keperdataan yang masih sifatnya prematur dan usaha bisnis para pihak masih berjalan dan belum menimbulkan suatu kerugian. Selanjutnya surat pernyataan Saksi RUT WORANGIAN tertanggal 24 September 2014 adalah bentuk pernyataan sepihak yang ingin menjebak Terdakwa ke ranah pidana. Terdakwa/Pemohon Kasasi dan Saksi RUT WORANGIAN pada hakekatnya merupakan masalah murni keperdataan (kontraktual individual), semestinya tetap harus dipandang dan diletakkan secara proporsional dan tidak ditarik secara sederhana apalagi dengan “pemaksaan rekayasa kriminalisasi” sebagai kasus kejahatan penipuan ataupun penggelapan, terlebih lagi jika hal itu dilakukan dengan maksud atau tujuan-tujuan tertentu.

Jika memperhatikan Yurisprudensi Pidana yakni Putusan Mahkamah Agung No. 218 K/PID/2004 “Bahwa Judex Facti Salah Menerapkan Hukum, Bahwa Judex Facti Dengan Melawan Hak Tidak Mempertimbangkan Secara Cermat Alat Bukti Berupa Surat-Surat Yang Diajukan Dimuka Persidangan, Bahwa Yang Berwenang Memeriksa Dan Memutus Perkara Adalah Ruang Lingkup Kewenangan Pengadilan Perdata”

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi dalam Memori Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar atas fakta-fakta yang relevan secara yuridis sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kesalahan Terdakwa. Alasan Kasasi dalam Tambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Kasasi diterima melebihi tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) Jo. 249 Ayat (1) KUHAP karena itu tidak relevan dipertimbangkan;

Bahwa lagipula, alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa, terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Manado Nomor 82/PID/2015/PT.MND tanggal 16 September 2015 yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Manado Nomor: 143/Pid.B/2015/PN.Mnd tanggal 6 Juli 2015 dengan mengurangi lamanya pidana dari pidana penjara selama 2 (dua) tahun menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan, tidak didasarkan atas suatu pertimbangan yang tepat dan benar. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* Pengadilan tinggi dalam perkara *a quo* haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP jo Pasal 193 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **ALFRETS STEVEN RUMAWAS** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 82/PID/2015/PT.MND tanggal 16 September 2015 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 143/Pid.B/2015/PN.Mnd tanggal 6 Juli 2015 tersebut sekedar mengenai lamanya pidana, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 39 dari 43 hal. Put. No. 1569 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Alfrets Steven Rumawas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan Terdakwa Alfrets Steven Rumawas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti:
 - 1 (satu) unit mobil DB 8983 QF, merek Hino, Model Tractor Head 4 x 2, Type SG8JDKA-SGJ/SG260J tahun pembuatan 2012, Isi Silinder 7684 CC, warna Hijau Tua, Nomor Rangka MJESG8JDKCJS – 13776, Nomor Mesin J08EUFJ – 47842;
 - 1 (satu) unit mobil DB 8588 QF, merek Hino, Model Tractor Head 4 x 2, Type SG8JDKA-SGJ/SG260J tahun pembuatan 2013, Isi Silinder 7684 CC, warna Hijau Tua, Nomor Rangka MJESG8JDKDJS – 14634, Nomor Mesin J08EUFJ – 51884;
 - 1 (satu) unit mobil DB 8988 QF, merek Hino, Model Tractor Head 4 x 2, Type SG8JDKA-SGJ/SG260J tahun pembuatan 2012, Isi Silinder 7684 CC, warna Hijau Tua, Nomor Rangka MJESG8JDKCJS – 13189, Nomor Mesin J08EUFJ – 40751;
 - 1 (satu) unit mobil DB 8188 FK, merek Hino, Model Tractor Head 4 x 2, Type SG8JDKA-SGJ/SG260J tahun pembuatan 2014, Isi Silinder 7684 CC, warna Hijau Tua, Nomor Rangka MJESG8JDKEJL – 15995, Nomor Mesin J08EUFJ – 61657;
 - 1 (satu) unit gandengan ukuran 40 feet tanpa merek warna merah orange strip kuning dengan kode 01;
 - 1 (satu) unit gandengan ukuran 40 feet tanpa merek warna dasar merah dengan kode 02;
 - 1 (satu) unit gandengan ukuran 40 feet merek Kurnia warna dasar hijau dengan kode 03;
 - 1 (satu) unit gandengan ukuran 40 feet merek Kurnia warna dasar hijau dengan kode 04;
 - 1 (satu) unit gandengan ukuran 40 feet merek Kurnia warna dasar hijau dengan kode 05;
 - 1 (satu) unit gandengan ukuran 40 feet merek Kurnia warna dasar hijau dengan kode 06;
 - 1 (satu) unit gandengan ukuran 20 feet merek Kurnia warna dasar hijau dengan kode 02;

Hal. 40 dari 43 hal. Put. No. 1569 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit gendengan ukuran 20 feet merek Kurnia warna dasar hijau dengan kode 03;
- 1 (satu) unit gendengan ukuran 20 feet merek Kurnia warna dasar hijau dengan kode 04;
- 2 (dua) unit gendengan ukuran 20 feet merek Citra Berlian Utama;
- 1 (satu) bundle print out rekening Koran Bank BRI atas nama RUT WORANGIAN, Nomor rekening BRI Britama, Nomor rekening 5169-01-000228-50-4 periode bulan Januari 2012 s/d bulan Juli 2013;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir buku tabungan BRI Simpedes, Nomor rekening 5175-01-005094-53-3, atas nama RUT WORANGIAN;
- 1 (satu) bundel print out rekening koran bank BNI Taplus, Nomor rekening 8162392164, atas nama RUT WORANGIAN, periode waktu tanggal 24 Mei 2012 s/d tanggal 30 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar asli Faktur Kendaraan Bermotor, Nomor Faktur FN 131142, Tanggal 5 Oktober 2012, identitas pemilik atas nama PT. Sarijasa Transutama, alamat jalan RE Martadinata No.1/Padamarang No.2 Pos III Kel.Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310, dengan identitas kendaraan merek Hino, Type SG8JDKA-SGJ/SG260J, Jenis Mobil Barang, Model Tractor Head 4 x 2, Tahun pembuatan 2012, Isi Silinder 7684 CC, warna Hijau Tua, Nomor Rangka /NIK/VINMJESG8JDKCJS-13776, Nomor Mesin J08EUFJ-47842;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) dari PT.Hino Motors Manufacturing Indonesia tanggal 5 Oktober 2012, Nomor FN 131142, Merek/type Hino/SG8JDKA-SGJ/SG260J, Jenis/Model: Mobil Barang/ Tractor Head 4x2, Nomor Mesin: J08EUFJ-47842, Nomor Rangka: MJESG8JDKCJS – 13776, NIK: MJESG8JDKCJS13776;
- 1 (satu) lembar asli Faktur Kendaraan Bermotor, Nomor Faktur FN 156514, Tanggal 28 Juni 2013, identitas pemilik atas nama PT.Sarijasa Transutama, alamat Jalan R.E. Martadinata No.1/Padamarang No.2 Pos III Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310, dengan identitas kendaraan merek Hino, Type SG8JDKA-SGJ/SG260J, Jenis Mobil Barang, Model Tractor Head 4 x 2, Tahun pembuatan 2013, Isi Silinder 7684 CC, warna Hijau Tua, Nomor Rangka /NIK/VINMJESG8JDKDJS-14634, Nomor Mesin J08EUFJ-51884;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) dari PT. Hino Motors Manufacturing Indonesia tanggal 28 Juni 2013, Nomor FN 156514, Merek/type Hino/SG8JDKA-SGJ/SG260J,

Hal. 41 dari 43 hal. Put. No. 1569 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis/Model: Mobil Barang/Tractor Head 4x2, Nomor Mesin: J08EUFJ-51884, Nomor Rangka: MJESG8JDKDJS – 14634, NIK: MJESG8JDKDJS14634;

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi kiriman uang BI-RTGS tanggal 3 Juni 2013 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), penerima atas nama YACOB WORANGIAN bank BCA nomor rekening 0071866865, alamat Bekasi dengan pengirim atas nama HARYANTO GUNALAM, alamat Paal Dua;
- 5 (lima) buah buku rekening tahapan BCA atas nama JACOB WORANGIAN, Nomor Rekening 0071866865;
- 2 (dua) buah buku tabungan bank Mandiri atas nama JACOB WORANGIAN;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama RUT WORANGIAN;
- 1 (satu) buku BPKB mobil DB 8983 QF, merek HINO, Model Tractor Head 4x2, Type SG8JDKA-SGJ/SG260J, Tahun pembuatan 2012, Isi Silinder 7684 CC, warna hijau tua, Nomor Rangka MJESG8JDKCJS-13776, Nomor mesin J08EUFJ-47842, an. Alfrets Steven Rumawas;
- 1 (satu) buku BPKB mobil DB 8588 QF, merek HINO, Model Tractor Head 4x2, Type SG8JDKA-SGJ/SG260J, Tahun pembuatan 2013, Isi Silinder 7684 CC, warna hijau tua, Nomor Rangka MJESG8JDKDJS-14634, Nomor mesin J08EUFJ-51884, an. Alfrets Steven Rumawas;
- 1 (satu) buku BPKB mobil DB 8988 QF, merek HINO, Model Tractor Head 4x2, Type SG8JDKA-SGJ/SG56260J, Tahun pembuatan 2012, Isi Silinder 7684 CC, warna hijau tua, Nomor Rangka MJESG8JDKCJS-13189, Nomor mesin J08EUFJ-40751, an. Alfrets Steven Rumawas;

Dikembalikan kepada Rut Worangian alias Ci Deysi;

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggal Manado 24 September 2014; Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2015 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal. 42 dari 43 hal. Put. No. 1569 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frensita **K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Maruap D. Pasaribu, S.H.,M.Hum.,

Ttd/

H. Eddy Army, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

H. SUHARTO, S.H.,M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 43 dari 43 hal. Put. No. 1569 K/PID/2015